

1501100-18.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas), restou devidamente demonstrado que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Além disso, cabe observar que, na data em que foi preso pelos fatos apurados nestes autos, o réu estava em liberdade provisória concedida nos autos nº 1501053-44.2021.8.26.0603, tendo sido colocado em liberdade em 22 de julho de 2021.

Desse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501100-18.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501100-18.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO GABRIEL LIMA MALAQUIAS

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

JOÃO GABRIEL LIMA MALAQUIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, em 2 de agosto de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Antônio Floriano Petia, 811, Bairro Esplanada, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 45,79 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 77 porções), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, conforme laudos de constatação prévia (fls. 25 e 28) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 82/84 e 85/87).

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante.

A decisão de fls. 50/54 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O réu foi notificado (fls. 106) e apresentou defesa prévia (fls. 109/110).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas, arroladas em comum (fls. 159).

Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 160).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e

requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu o reconhecimento das atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa do réu, com aplicação da pena no mínimo legal (fls.164/168).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de fls. 17/19, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelos laudos de constatação prévia de entorpecentes (fls. 24/29), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/84 e 85/87), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria também está demonstrada.

No interrogatório realizado na fase policial, o réu exerceu o direito ao silêncio, nada dizendo sobre os fatos criminosos a ele imputados (fls. 06).

Em juízo, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que estava vendendo drogas para pagar uma dívida que dele estava sendo cobrada. Relatou que, em razão da prisão que sofreu dias antes, a proprietária da droga apreendida passou cobrá-lo. Tal pessoa havia ido até a residência da genitora do réu, cobrar o pagamento da dívida. A proprietária do entorpecente que havia sido apreendido disse que, caso o réu voltasse a vender droga para ela, a dívida estaria quitada. O réu aceitou a proposta e, no momento em que estava comercializando entorpecente, foi preso pelos policiais militares. Contou que trazia consigo 32 porções de "crack" destinadas à venda. Indagado acerca da existência de mais droga no local, foi localizada mais substância entorpecente, substância que pertencia a outros indivíduos que realizavam o comércio no local. Havia sido preso dias antes em razão da traficância em outro local, estando em liberdade provisória. Está arrependido. Sua ex-namorada estava grávida no momento de sua prisão.

O policial militar Pedro Henrique Brito Pazian afirmou que estavam em patrulhamento no momento em que avistaram um casal saindo de uma residência desabitada. Posteriormente o casal foi identificado como sendo o réu e sua namorada Raiane. Ao perceber a presença da viatura policial, o réu e sua namorada apresentaram nervosismo. Diante disso, foi realizada abordagem e com o réu foram localizadas 32 porções de "crack" dentro de um saquinho plástico, além da quantia de R\$ 166,00, em notas diversas, dentro do bolso do réu. Indagado, o réu confirmou que estava traficando no local e que utilizava a residência abandonada para o comércio. Vendia cada pedra de crack por R\$ 10,00. O réu informou aos policiais militares que sua namorada não tinha envolvimento com o tráfico. A namorada do réu, por sua vez, afirmou que havia ido ao local apenas para buscar o réu e que não estava traficando. Questionado acerca da existência de mais entorpecente, o réu afirmou desconhecer, ponderando que o local também era utilizado por outros indivíduos que comercializavam entorpecente. Realizadas buscas, os policiais militares localizaram 45 microtubos de cocaína. Perguntado a respeito, o réu afirmou que os microtubos de cocaína não lhe pertenciam. Com a namorada do réu nada de ilícito foi localizado. Os policiais militares tiveram ciência de que o réu havia sido preso dias antes.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial militar Duilio Alessandro Longhi Baliero, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de profissão. Acrescentou que o local dos fatos já era conhecido como ponto de venda de entorpecente.

Assim, a instrução processual demonstrou suficientemente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Diante da confissão do réu, da apreensão de grande quantidade de droga (45,79 gramas de Benzoilmetilecgonina distribuídos em 77 porções) e da variedade de entorpecentes (cocaína e "crack"), além das características do local onde a prisão ocorreu (uma casa abandonada já conhecida nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas), restou devidamente demonstrado que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Além disso, cabe observar que, na data em que foi preso pelos fatos apurados nestes

autos, o réu estava em liberdade provisória concedida nos autos nº 1501053-44.2021.8.26.0603, tendo sido colocado em liberdade em 22 de julho de 2021. Desse modo, diante das provas constantes dos autos, acima indicadas, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Dosagem da pena:

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da grande quantidade de droga (45,79 gramas de Benzoilmetilecgonina distribuídos em 77 porções), que poderia atingir e causar males para muitas pessoas, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifica-se que o réu possui a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual torno a pena ao mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Além disso, verifico estar presente a atenuante da confissão, deixando, no entanto, de efetuar nova diminuição da pena, porque não é possível que a pena fique aquém do mínimo legal, nesta etapa da dosimetria.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena nem causas de diminuição. Anoto não ser possível aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque, quando foi preso nestes autos, o réu estava em liberdade provisória concedida nos autos 1501053-44.2021.8.26.0603, tendo sido colocado em liberdade em 22 de julho de 2021, ou seja, apenas alguns dias antes. Além disso, o réu trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade de droga de alto poder destrutivo (cocaína e crack). Tais fatos demonstram que o réu estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, configurando motivo para a não incidência do redutor de pena.

Portanto, torno definitiva a pena em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do crime (tráfico de drogas envolvendo grande quantidade de cocaína e crack - 45,79 gramas distribuídos em 77 porções).

Detração penal é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções, pois o regime fechado foi fixado porque as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não são favoráveis ao réu.

Nesse sentido, cabe transcrever ementa recente:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime semiaberto mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido". (TJSP; Apelação 0001770-95.2016.8.26.0542; Relator: Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri; Data do Julgamento: 27/01/2022 ; Data de Registro: 27/01/2022) g.n.

Pelas mesmas razões que justificam o regime inicial fechado, e também pela quantidade de pena aplicada, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu JOÃO GABRIEL LIMA MALAQUIAS, qualificado nos autos, ao cumprimento de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso preventivamente e assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória, em regime fechado, tratando-se de crime equiparado a hediondo (tráfico de grande quantidade de droga). Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento da quantia apreendida (R\$ 166,00 – fls. 81), pois decorrente do crime de tráfico, nos termos do artigo 63, da Lei de Drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 04 de fevereiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA